Yksityishenkilön Oikeusturvavakuutusehdot
Ehto YOI 714.17, voimassa 1.1.2026 alkaen

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista.

1 Vakuutetut ja vakuutuksen voimassaolo 1
2 Vakuutuksen tarkoitus ja tuomioistuimet 1
3 Vakuutusturva 1
3.1 Oikeusturva 1
3.2 Laaja oikeusturva 1
4 Vakuutusturvan yleiset rajoitukset 1
5 Vahinkojen korvaaminen 2
5.1 Korvaamisen perusteet 2
5.1.1 Vakuutustapahtuma 2
5.1.2 Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika 2
5.1.3 Yhteinen etu 2
5.1.4 Korvattavat kustannukset 2
5.1.4.1 Riita- ja hakemusasia 3
5.1.4.2 Rikosasia 3
5.1.4.3. Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen 3
5.2. Korvauksen määrä ja sen laskeminen 3
5.2.1 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata 3
5.3 Korvaamistapa 3
5.4 Omavastuu ja muut vähennykset 4
5.4.1 Omavastuu 4
5.4.2 Henkilön menettelyn vaikutus 4
5.4.3 Verolainsäädännön vaikutus 4
5.4.4 Vähennysten laskemisjärjestys 4
6. Identiteettivarkausturva (sisältyy Laajaan oikeusturvaan) 4
6.1 Määritelmä 4
6.2 Turvan tarkoitus 4
6.3. Identiteettivarkausturvan rajoitukset 4
6.4. Kustannukset, joita turvasta ei korvata 4
6.5. Vakuutusmäärä 4
6.6 Vakuutustapahtuma 4
6.7. Korvaamisen edellytykset 5
7 Vakuutusmaksuun vaikuttavat seikat 5

1 Vakuutetut ja vakuutuksen voimassaolo

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt sekä vakuutetun omistaman tai hänen hallinnassaan olevan moottoriajoneuvon kuljettaja tässä ominaisuudessaan.

Vakuutetun asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

Jos vakuutuksenottaja on kuollut tai jos vakuutuksenottajana on kuolinpesä, vakuutettuina ovat ne perheenjäsenet
- jotka vakuutuksenottajan kuollessa asuivat vakinaisesti hänen kanssaan samassa taloudessa, ja
- joilla ei ole omaa vakuutusta ja
- jotka edelleen asuvat tässä samassa osoitteessa.

Vakuutettuja ovat myös jakamattoman kuolinpesän osakkaat tässä kotivakuutuksessa vakuutettuna olevan huoneiston tai kiinteistön omistamiseen, hallintaan tai käyttämiseen liittyvissä vahingoissa, ellei heillä ole omaa oikeusturvavakuutusta.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Matkaan ja matkustamiseen liittyvissä asioissa vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa enintään vuoden yhtäjaksoisesti kestävällä matkalla. Matkaan ja matkustamiseen ei katsota kuuluvan riita-, rikos- tai hakemusasioita kiinteistön, huoneiston, veneen tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyen.

Vakuutus on voimassa vain Suomessa, jos vakuutetun vakituinen asuinpaikka ei ole Suomessa.

2 Vakuutuksen tarkoitus ja tuomioistuimet

Vakuutuksen tarkoitus on korvata lakimiehen käytöstä aiheutuvia kustannuksia vakuutetun yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai lakimiestä, joka siinä vakuutuksen voimassaoloalueeseen kuuluvassa maassa, jossa oikeudenkäynti on tarkoitus käydä, saa voimassa olevan oikeuden mukaan toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin edellä mainittua tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanutta henkilöä, vakuutuksesta ei makseta korvausta.

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi taikka vastaavien ulkomaisten tuomioistuinten tutkittavaksi kohdassa 1 mainituissa maissa.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

3 Vakuutusturva

Vakuutus sisältää ne turvat, jotka on merkitty vakuutuskirjaan.

3.1 Oikeusturva

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

3.2 Laaja oikeusturva

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Tästä turvasta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut ehtokohdan 5.2.1 mukaisesti. Laaja oikeusturva sisältää lisäksi identiteettivarkausturvan ehtokohdan 6 mukaisesti.

4 Vakuutusturvan yleiset rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa,
1) jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
2) jossa vaatimuksen riitauttamista ei voida osoittaa
3) joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta
4) joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 85 000 euroa
5) joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan tai takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta

6) joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen
7) joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon
8) joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia
9) joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin yksi lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyvä vakuutustapahtuma kolmea vuotta kohden, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät samanaikaisesti:
   - asiaa ei käsitellä ensi kertaa, eikä se liity yhteiselämän lopettamiseen
   - kysymys on voimassaolevan viranomaisen vahvistaman sopimuksen tai voimassaolevan oikeuden tuomion muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella
   - muut vakuutusehdoissa määritellyt edellytykset.

   Vakuutus ei korvaa näihin asioihin liittyvää täytäntöönpanoa.
10) jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, testamentin toimeenpanijan, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä tai tehtävistä vapauttamisesta
11) joka koskee lähestymiskieltoa tai sen rikkomista
12) jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneessa syytejutussa vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset sekä ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut.
13) joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta (2) vuotta
14) jossa on kysymys rangaistusvaatimuksen vastustamisesta tuomioistuimessa
15) jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee ylinopeuteen tai päihtymystilaan perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta
16) joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä, sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta, jonka puolustuskustannuksia ei ehtokohdan 5.1.4.2 mukaan korvata
17) joka koskee konkurssimenettelyä, ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa
18) jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä
19) joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus peittää vahingonkorvausriskin
20) josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta
21) jota käsitellään ryhmäkanteena
22) jossa on kysymys siitä, ovatko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattavia tästä oikeusturvavakuutuksesta.

5 Vahinkojen korvaaminen

5.1 Korvaamisen perusteet

5.1.1 Vakuutustapahtuma

Korvausta voidaan hakea asiasta, jossa on kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimus katsotaan riitautetuksi, kun asiassa esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Kysymyksessä on yksi (1) vakuutustapahtuma silloin, kun kaksi (2) tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella, tai vakuutetuilla/vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä on sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Kyseessä on yksi vakuutustapahtuma myös silloin, kun vakuutetulla on useita asunto- tai kiinteistökauppaan liittyviä riitoja, jotka koskevat samaa kohdetta. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa vakuutetulla on riita-asia:
- sekä kohteen häneltä ostaneen tahon että hänelle myyneen tahon kanssa
- sekä kohteen häneltä ostaneen tahon että kohteessa rakennus- tai korjausurakan suorittaneen tahon kanssa
- sekä kohteen häneltä ostaneen tai hänelle myyneen tahon kanssa sekä asunto- tai kiinteistökaupassa välittäjänä toimineen tahon kanssa

5.1.2 Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille joko siten, että syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan tai syyttäjä on antanut haasteen tiedoksi.

Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vakuutustapahtumissa korvaus maksetaan niistä vakuutustapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista.

Jos vakuutusturvan muutos on vakuutustapahtuman hetkellä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt muutoksen voimaantulon jälkeen.

Muussa tapauksessa vakuutusturvan muutoksen jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vakuutustapahtumissa korvaus maksetaan sen mukaisena kuin se olisi maksettu ennen muutosta.

Ehtokohdan 4.9 perusteella korvattavan lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyvän asian osalta riidan perusteen katsotaan syntyneen, kun muutosvaatimuksen kohteena oleva sopimus on tehty tai tuomio on annettu.

5.1.3 Yhteinen etu

Jos kysymys on olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

5.1.4 Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

5.1.4.1 Riita- ja hakemusasia
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Jos riidan saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttää jotakin oikeustoimea taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehtyä päätöstä, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus.

5.1.4.2 Rikosasia
Asianomistajana
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

Vastaajana
Kustannukset vakuutetun puolustuksesta, paitsi jos syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta.

Jos syyttäjän syyte on tuomioistuimen päätöksellä hylätty siltä osin kuin se on koskenut edellä mainittua tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, korvataan kulut jälkikäteen.

Jos syyttäjän syyte on tuomioistuimen päätöksellä hylätty kokonaan, ei korvausta makseta, sillä tällöin kustannukset tulee vaatia korvattavaksi valtion varoista oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun perusteella.

Jos vakuutettu tuomitaan syyttäjän valituksen johdosta muutoksenhakutuomioistuimessa tässä kohdassa mainitusta tahallisesta teosta, törkeästä huolimattomuudesta tai törkeästä varomattomuudesta, ei puolustus- ja oikeudenkäyntikuluja korvata.

5.1.4.3. Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen
Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty. Tämä koskee myös niitä asioita, joissa korkein oikeus on ensimmäinen muutoksenhakuaste.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun tai tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

5.2. Korvauksen määrä ja sen laskeminen
Vakuutustapahtumasta korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei ole ottanut kantaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin tai jos kuluista on sovittu tai asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti, korvattavat kustannukset määritetään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista korvataan kohtuullinen palkkio. Palkkion ja kulujen kohtuullisuuden arvioinnissa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä asiamiehen työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Jos riidanalaisen etuuden arvon voi arvioida rahassa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalainen etuus kaksinkertaisena. Jos riidan kohteena on toistuvaisluonteinen maksu, määrän arvioinnissa otetaan huomioon riidanalainen kertamaksu enintään kymmenkertaisena. Etuuden määrän arvioinnissa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

5.2.1 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata
Vakuutuksesta ei korvata
1) vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin oikeuden lainvoimaisella päätöksellä vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin oikeudenkäyntikulut
- jos vakuutus sisältää Laajan oikeusturvan
- jos vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa, ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää
- jos vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan lautakunnan päätöstä, joka riidan keskeisiltä osilta on vakuutetulle myönteinen.

Sovittuja kuluja ei kuitenkaan näissäkään tapauksissa korvata.

2) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun perusteella valtion varoista suoritettavia oikeudenkäyntikuluja
3) kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet vakuutustapahtumaa edeltäneistä toimenpiteistä, asian alustavasta selvittelystä tai sellaisesta asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan. Vaatimuksista luopumiseksi katsotaan myös se, että sovinnolla saatava korvaus on alle vakuutuksen vähimmäisomavastuun.
4) tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta taikka turvaamistoimenpiteen hakemisesta aiheutuvia kustannuksia. Turvaamistoimenpiteen hakemisesta aiheutuvat kustannukset korvataan kuitenkin silloin, kun turvaamistoimi liittyy sitä haettaessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin ja käsitellään samassa tuomioistuimessa pääasian kanssa ja tästä pääasian oikeudenkäynnistä maksetaan korvausta oikeusturvavakuutuksesta. Turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia ei tällöinkään korvata.
5) vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä tai siitä aiheutuvia kustannuksia, tulon- tai ansionmenetystä tai matkoja tai oleskelukustannuksia. Myöskään asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta menettelystä aiheutuvia lisäkustannuksia ei korvata.
6) oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia
7) rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kustannuksia
8) välimiehen, välitystuomarin ja sovittelijan palkkiota ja kuluja
9) julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuneita kustannuksia.

5.3 Korvaamistapa
Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.
Korvattavan vahingon määrästä vähennetään kulukorvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, jos se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.

Jos vakuutettu on perinyt oikeudenkäyntikulut tai vastapuoli on ne vakuutetulle maksanut tai vakuutettu on muutoin saanut lukea ne hyväkseen, on vakuutetun palautettava ne vakuutusyhtiölle korkoineen siltä osin kuin ne vakuutusehtojen mukaan on luettava vakuutusyhtiön hyväksi.

Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta maksettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle tämän maksamaan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät vakuutuksen enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta vakuutusyhtiölle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden.

5.4 Omavastuu ja muut vähennykset
5.4.1 Omavastuu
Korvattavan vahingon määrästä vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

5.4.2 Henkilön menettelyn vaikutus
Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu jättää ilman perusteltua syytä vaatimatta vastapuolelta kulujaan, vakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se voidaan evätä.

Vakuutuksesta ei korvata
1) kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä
2) kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet
3) kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut ilman vastapuolen antamaa aihetta tai muutoin ovat tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin
4) kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa vakuutetun vaatimus on jätetty tutkimatta
5) kustannuksia asiassa, jossa vakuutetun vaatimus on hylätty vanhentuneena, ennenaikaisena tai lakiin perustumattomana.

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asiansa hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää yhtiötä sitovasti. Vakuutetun asiamiehelleen mahdollisesti maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido vakuutusyhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta, vaan asiamiehen lasku tulee lähettää vakuutusyhtiölle korvauksen määrittelyä varten.

5.4.3 Verolainsäädännön vaikutus
Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon verotusta säätelevät lait.

Arvonlisävero
Jos vakuutettu voi vähentää asiamiehen laskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän arvonlisäveron omassa verotuksessaan, vakuutuskorvauksesta vähennetään veron osuus. Asiamiehen lasku tulee osoittaa vakuutetulle.

5.4.4 Vähennysten laskemisjärjestys
Omavastuu ja muut vähennykset vähennetään korvattavan vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä:
1) mahdollisen veron määrä
2) omavastuu
3) henkilön menettelyyn perustuva korvauksen mahdollinen vähentäminen.

6. Identiteettivarkausturva (sisältyy Laajaan oikeusturvaan)
Identiteettivarkausturva on toissijainen tämän vakuutuksen muihin turviin nähden. Identiteettivarkausturvassa noudatetaan yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen ehtoja, ellei identiteettivarkausturvan ehdossa toisin mainita.

6.1 Määritelmä
Identiteettivarkaus tarkoittaa toisen henkilötietojen kuten nimen tai henkilötunnuksen eli identiteetin oikeudetonta käyttöä. Kyseessä voi olla esimerkiksi pankkitilin avaaminen, luottokortin tai lainan hakeminen, puhelinliittymän avaaminen tai jonkin hyödykkeen tai palvelun tilaaminen vakuutetun nimissä.

6.2 Turvan tarkoitus
Turvan tarkoituksena on rajoittaa sekä estää vakuutetun yksityiselämään liittyviä identiteettivarkaudesta aiheutuvia tapahtumia, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.

Turvasta korvataan identiteettivarkauden tapahduttua suomalaisen lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia välttämättömiä ja kohtuullisia kustannuksia:
- tutkintailmoituksen laatimisessa ja esitutkinnassa avustamisessa
- virheellisten vaateiden hylkäämisessä
- virheellisten luottohäiriömerkintöjen oikaisemisessa
- sekä muiden virheiden korjaamisessa.

6.3. Identiteettivarkausturvan rajoitukset
Turvasta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa,
- kun identiteettivarkaus liittyy vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen tulon hankkimiseen
- joka on seurausta vakuutetun rangaistavasta teosta
- jossa identiteettivarkauden on aiheuttanut tällä vakuutuksella vakuutettu henkilö

6.4. Kustannukset, joita turvasta ei korvata
Turvasta ei korvata vakuutetun mahdollisia taloudellisia tappioita, kuluja tai kustannuksia, paitsi asianajokustannuksia

6.5. Vakuutusmäärä
Turvasta korvataan enintään vakuutuskirjalla mainittu enimmäiskorvausmäärä vakuutustapahtumaa kohden.

6.6 Vakuutustapahtuma
Turvasta korvataan vakuutustapahtuma, joissa kolmas osapuoli käyttää vakuutetun henkilöllisyyttä petokseen tai muuhun rikolliseen toimintaan. Näitä ovat esimerkiksi vakuutetun passin, pankki-, ajo- tai henkilökortin, henkilö- tai käyttäjätunnuksen, tilinumeron, digitaalisen allekirjoituksen tai pin-koodin varastaminen tai käyttäminen.

Identiteettivarkauden aiheuttama tapahtuma tai toistuvat yhteenkuuluvat tapahtumat katsotaan yhdeksi ja samaksi vahingoksi, jos ne ovat seurausta samasta identiteettivarkaudesta. Vahinkojen, jotka perustuvat samaan tapahtumaan tai olosuhteeseen, katsotaan olevan yksi vakuutustapahtuma, riippumatta siitä, onko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana.

6.7. Korvaamisen edellytykset
Vakuutetun tulee mahdollisimman nopeasti
- tehdä rikosilmoitus tapahtuneesta identiteettivarkaudesta
- ilmoittaa identiteettivarkaudesta pankkiin, luottokorttiyhtiöön tai muulle vastaavalle taholle

7 Vakuutusmaksuun vaikuttavat seikat
Oikeusturvavakuutuksen maksuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan ominaisuudet, kuten ikä, vakuutettujen lukumäärä, asuinpaikka ja asuinympäristö sekä vakuutus- ja vahinkohistoria, vakuutetut kohteet ja niiden käyttötarkoitus sekä vakuutusturvan laajuus ja omavastuun suuruus.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuskauden vaihtuessa vakuutuksen kohteen, vakuutuksenottajan, hänen perheenjäsentensä, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan iän muuttumisen seurauksena. Tällöin vakuutusmaksu muuttuu iän muutosta vastaavan tilastollisen vahinkoriskin muutoksen mukaisesti.

Kun iän vaikutus vahinkoriskiin muuttuu, vakuutusmaksua voidaan muuttaa paremmin riskiä vastaaviksi.

Muut tilanteet, joissa vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua, on kerrottu yleisissä sopimusehdoissa.

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Y-tunnus 1602149-8
If Skadeförsäkring AB (publ)
10680 Tukholma, Ruotsi
Org. nr. 516401-8102